

अपील प्रकरण क्रमांक ए/490/2010
अपीलार्थी शिखर एजेन्सीज की ओर से श्री भावीन जैन उपस्थित।
जनसूचना अधिकारी
तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर.बी. तिवारी
आदेश दिनांक 29/11/2011

प्रति अपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर0 बी0 तिवारी की ओर से श्री मनोज महाराज तथा वर्तमान जनसूचना अधिकारी अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण सुश्री रंजना कटकवार उपस्थित।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस.के. तिवारी द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17/10/2011 को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री आर.बी. तिवारी ने यह अवगत कराया था कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की गई है, जिस पर आयोग द्वारा अपीलार्थी को 10 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। आयोग द्वारा धारा 20(1) के तहत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था कि उनकी लापरवाही एवं उदासीनता पूर्वक कार्यपद्धति के कारण क्यों उन पर 25000/- रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि वांछित जानकारीयां उन्हें दिनांक 29/11/2011 को प्रदाय कर दी गई हैं।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्राप्त जानकारी का कारण बताओं सूचना के प्रत्युत्तर तथा मूल आवेदन की विषयवस्तु से कोई संबंध नहीं है इसलिए उनका प्रत्युत्तर मान्य नहीं किया जावे। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ने कारण बताओं सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत जवाब में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी को जानकारीयां विलंब से प्रदाय की गई है, अतः तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर0 बी0 तिवारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000/- रुपये प्रस्तावित अर्थदण्ड की पुष्टि की गई है। तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं वर्तमान में जनसूचना अधिकारी सुश्री रंजना कटकवार, अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रश्नाधीन प्रकरण के विचारण के समय वास्तविक रूप से डॉ0 रोहित यादव संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे तथा शासन के आदेश दिनांक 12/04/2010 में वह अपीलीय अधिकारी नामित थे।

डॉ. रोहित यादव दिनांक 07 / 06 / 2010 से 30 / 07 / 2010 तक प्रशिक्षण पर शासकीय प्रवास में रहें। परिणाम स्वरूप शासन द्वारा मुझे संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। शासन के उक्त आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं था ऐसी स्थिति में अधिकृत आदेश के अभाव में स्वयं को प्रथम अपीलीय अधिकारी मानना विधि सम्मत नहीं था। अभिलेखों के अवलोकन एवं प्रस्तुत प्रत्युत्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सदाशय से कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय कर दी गई हैं। अतएव उनके विरुद्ध विचारधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त